

ESPINHORP

TERMOS DE SERVIÇO

Loja oficial e serviços digitais do EspinhoRP

VIVE ESPINHO. CRIA A TUA HISTÓRIA.

Âmbito e aceitação

Bem-vindo à loja oficial do EspinhoRP.

Estes Termos de Serviço regulam a utilização dos serviços disponibilizados pelo EspinhoRP, incluindo o servidor FiveM, a comunidade, os serviços associados e os benefícios digitais disponibilizados através da loja oficial.

Ao utilizar os Serviços, criar ou utilizar uma conta, entrar no servidor ou adquirir qualquer produto ou benefício através da loja oficial, o Utilizador declara ter lido e aceite estes Termos, as regras do servidor e, quando aplicável, os termos apresentados pelo Tebex durante o processo de compra.

O EspinhoRP reserva-se o direito de atualizar estes Termos sempre que necessário por motivos técnicos, operacionais, legais ou relacionados com alterações aos Serviços. Alterações relevantes poderão ser comunicadas através da loja, Discord, website ou outros canais oficiais do projeto.

Caso não concordes com estes Termos, deves deixar de utilizar os Serviços.

O EspinhoRP é um servidor independente de roleplay para FiveM. A utilização de nomes, marcas ou plataformas de terceiros não implica afiliação, patrocínio ou aprovação por essas entidades, salvo indicação expressa em contrário.

1. DEFINIÇÕES

1.1. Conta

Identidade utilizada pelo Utilizador para aceder ao servidor e aos Serviços, podendo estar associada à respetiva conta FiveM/Cfx.re, Discord e outros identificadores necessários ao funcionamento do servidor.

1.2. EspinhoRP

Projeto, comunidade, servidor FiveM, equipa administrativa e serviços digitais disponibilizados sob a designação EspinhoRP.

1.3. Loja

Loja oficial do EspinhoRP disponibilizada através da plataforma Tebex.

1.4. Servidor

Qualquer instância, ambiente ou servidor de Grand Theft Auto V/FiveM operado pelo EspinhoRP.

1.5. Serviços

O Servidor, loja, website, Discord, sistemas associados e restantes serviços disponibilizados pelo EspinhoRP.

1.6. Utilizador

Qualquer pessoa que aceda ou utilize os Serviços.

1.7. Benefício Digital

Qualquer vantagem, acesso, funcionalidade, moeda, prioridade, veículo, item, personalização, estatuto VIP ou outro conteúdo digital disponibilizado através dos Serviços.

1.8. VIP

Benefício Digital temporário que concede determinadas vantagens durante o período indicado na página do respetivo produto.

1.9. KM de Prioridade

Sistema utilizado pelo EspinhoRP para determinar ou melhorar a posição/prioridade do jogador na fila de ligação ao Servidor.

1.10. Wipe

Reinicialização total ou parcial de dados do Servidor por razões técnicas, administrativas, de economia ou evolução do projeto.

2. BENEFÍCIOS E ARTIGOS VIRTUAIS

2.1. Tipos de benefícios

Os Benefícios Digitais podem incluir, entre outros:

- VIPs
- KM de Prioridade
- veículos
- personalizações
- vantagens cosméticas
- acessos especiais
- produtos associados a organizações ou fações
- outros benefícios descritos individualmente na Loja

2.2. Natureza digital

Os Benefícios Digitais são disponibilizados exclusivamente para utilização dentro dos Serviços do EspinhoRP. A aquisição de um Benefício Digital não confere ao Utilizador qualquer direito de propriedade sobre ficheiros, scripts, modelos, veículos, contas, sistemas ou outros ativos pertencentes ao EspinhoRP ou a terceiros.

2.3. Alterações e equilíbrio

O EspinhoRP pode proceder a alterações razoáveis nos Benefícios Digitais quando necessário para:

- equilibrar a economia
- corrigir bugs
- proteger a estabilidade do servidor
- impedir abusos
- cumprir alterações técnicas
- cumprir regras da plataforma
- cumprir obrigações legais
- melhorar a experiência de jogo

2.4. Características de conteúdo

Características de veículos, itens ou outros conteúdos, incluindo velocidade, aceleração, comportamento, raridade, valor, disponibilidade e funcionalidade, podem ser ajustadas para efeitos de balanceamento. Essas alterações não significam necessariamente que o produto deixou de corresponder à sua finalidade essencial.

2.5. Alterações materiais

Quando uma alteração material afete substancialmente um produto adquirido, serão respeitados os direitos obrigatórios do consumidor previstos na legislação aplicável.

3. PAGAMENTOS, COMPRAS E REEMBOLSOS

3.1.

Os pagamentos realizados através da Loja são processados através do Tebex, de acordo com as condições apresentadas no checkout.

3.2.

Antes de concluir uma compra, o Utilizador deve verificar cuidadosamente o produto selecionado, a Conta associada, o preço, a duração, os benefícios incluídos, eventuais limitações e as condições específicas apresentadas na página do produto.

3.3.

Os pedidos de reembolso, cancelamento, livre resolução, correção de pagamentos ou outras questões relativas a uma transação serão tratados de acordo com a legislação aplicável, as condições apresentadas no checkout e as políticas aplicáveis do Tebex. Nada nestes Termos pretende excluir ou limitar direitos do consumidor que não possam legalmente ser afastados.

3.4.

Depois de um Benefício Digital ter sido corretamente entregue, utilizado ou consumido, a possibilidade de cancelamento ou reembolso poderá estar limitada nos termos permitidos pela legislação aplicável e pelas condições aceites no momento da compra.

3.5.

Uma compra realizada por engano deve ser comunicada assim que possível e antes da utilização do respetivo benefício, sempre que tal seja possível.

3.6.

O EspinhoRP não garante reembolso em situações de simples mudança de opinião quando o benefício já tenha sido corretamente fornecido e utilizado, sem prejuízo dos direitos legalmente aplicáveis.

4. BANIMENTOS E PERDA DE BENEFÍCIOS

4.1.

A aquisição de um VIP, veículo, KM de Prioridade ou qualquer outro Benefício Digital não concede imunidade relativamente às regras do EspinhoRP. Todos os Utilizadores permanecem sujeitos às mesmas regras disciplinares.

4.2.

O Utilizador pode ser advertido, suspenso ou banido caso viole estes Termos, as regras do servidor, as regras da comunidade, as regras das plataformas utilizadas pelo EspinhoRP ou a legislação aplicável.

4.3.

Dependendo da gravidade da situação, determinadas sanções podem ser aplicadas imediatamente, especialmente quando seja necessário proteger outros Utilizadores, a integridade do Servidor, a economia, dados, sistemas ou a segurança do projeto.

4.4.

Um banimento não implica automaticamente a devolução dos valores gastos anteriormente na Loja. Qualquer eventual direito a reembolso será analisado de acordo com a legislação aplicável e com as condições da transação.

4.5.

É proibido utilizar cheats, executores, menus de modificação não autorizados, exploits, scripts destinados a obter vantagens indevidas, ferramentas de manipulação, software destinado a contornar mecanismos de proteção ou qualquer outro método destinado a interferir indevidamente com o Servidor.

5. VENDA, PARTILHA E TRANSFERÊNCIA

5.1.

Salvo quando expressamente autorizado pelo EspinhoRP, os Benefícios Digitais são pessoais e não transferíveis.

5.2.

É proibida a venda, troca, aluguer ou transferência não autorizada de Contas, VIPs, veículos, KM de Prioridade, benefícios, itens, moedas, acessos ou produtos adquiridos na Loja.

5.3.

É igualmente proibida a comercialização destes elementos por dinheiro real fora dos canais oficialmente autorizados.

5.4.

Tentativas de venda ou transferência não autorizada podem resultar na remoção do Benefício Digital e na aplicação de medidas disciplinares.

5.5.

Produtos identificados como exclusivos podem estar sujeitos a condições específicas de atividade, utilização e disponibilidade, desde que essas condições estejam indicadas na respetiva descrição ou nas regras aplicáveis.

6. PAGAMENTOS CONTESTADOS, CHARGEBACKS E FRAUDE

6.1.

Caso um Utilizador não reconheça uma compra, suspeite de fraude ou tenha um problema relacionado com um pagamento, deverá contactar o suporte indicado no recibo ou checkout Tebex.

6.2.

A utilização abusiva ou fraudulenta de processos de disputa, incluindo a prestação deliberada de informações falsas relativamente a uma compra efetivamente autorizada, poderá resultar na suspensão preventiva da Conta enquanto a situação é analisada.

6.3.

Quando existam indícios razoáveis de fraude, utilização de meios de pagamento alheios sem autorização, abuso do sistema de pagamentos ou aquisição ilegítima de produtos, os Benefícios Digitais associados poderão ser temporariamente suspensos enquanto decorrer a investigação.

6.4.

Nenhuma disposição desta secção impede o Utilizador de exercer direitos legais legítimos junto do prestador de pagamento, Tebex ou entidades competentes.

7. DISPONIBILIDADE, ALTERAÇÕES E ENCERRAMENTO DO SERVIDOR

7.1.

O EspinhoRP não garante funcionamento ininterrupto dos Serviços. Poderão existir interrupções devido a manutenção, atualizações, falhas técnicas, ataques, problemas de infraestrutura, alterações de plataforma, força maior, obrigações legais ou outras situações fora do controlo razoável do projeto.

7.2.

O EspinhoRP pode alterar sistemas, economia, mapas, scripts, empregos, veículos, itens e outros conteúdos para assegurar a evolução e sustentabilidade do Servidor.

7.3.

Poderão ser realizados Wipes quando considerados necessários. Sempre que razoavelmente possível, alterações relevantes serão comunicadas previamente através dos canais oficiais.

7.4.

Caso o projeto seja encerrado definitivamente, a prestação futura dos Benefícios Digitais poderá tornar-se impossível. Qualquer consequência relativamente a compras recentes será tratada de acordo com a legislação aplicável e as condições das respetivas transações.

8. SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE PELA CONTA

8.1.

O Utilizador é responsável por manter seguras as credenciais das contas utilizadas para aceder ao EspinhoRP.

8.2.

Não deves partilhar credenciais, fornecer códigos de autenticação, permitir o acesso de terceiros à tua conta, instalar software suspeito ou responder a tentativas de phishing.

8.3.

Caso exista suspeita de comprometimento de conta, o Utilizador deverá contactar a equipa do EspinhoRP assim que possível.

8.4.

O EspinhoRP analisará perdas de itens ou benefícios causadas por bugs, falhas ou acessos indevidos caso a caso. A reposição não é automática e dependerá dos registos disponíveis e das circunstâncias concretas.

8.5.

A apresentação deliberada de provas falsas ou manipuladas num pedido de recuperação poderá resultar em sanções.

9. BUGS, EXPLOITS E VULNERABILIDADES

9.1.

Qualquer bug ou vulnerabilidade com potencial para gerar vantagem indevida, duplicação, dinheiro, itens, benefícios ou acesso não autorizado deve ser comunicado imediatamente à equipa.

9.2.

É proibido explorar conscientemente um bug para benefício próprio ou de terceiros.

9.3.

É igualmente proibido divulgar publicamente métodos de exploração antes de permitir à equipa corrigir a vulnerabilidade, quando essa divulgação possa causar dano ao Servidor.

9.4.

A exploração deliberada de bugs pode resultar em remoção dos ganhos obtidos, reset dos dados afetados, suspensão, banimento ou remoção de benefícios obtidos através do abuso.

10. VIPS, PRIORIDADE, VEÍCULOS E DURAÇÃO

10.1. VIPs

A duração de cada VIP será aquela indicada na página do respetivo produto. Quando o VIP seja adquirido por um determinado número de dias, esse período é contado de forma contínua a partir da sua ativação, salvo indicação expressa em contrário.

10.2. Ausência do jogador

A ausência voluntária do jogador durante o período de duração não suspende automaticamente o tempo do VIP.

10.3. Manutenções e interrupções

Manutenções curtas, reinícios normais ou atualizações fazem parte do funcionamento habitual de um servidor online e não originam automaticamente extensão do VIP. Interrupções extraordinárias serão analisadas pela administração caso a caso.

10.4. KM de Prioridade

Os KM de Prioridade destinam-se exclusivamente ao sistema de fila do EspinhoRP. A prioridade não garante entrada instantânea, não garante a inexistência de fila, pode depender da quantidade de jogadores ligados, pode depender da prioridade de outros Utilizadores e pode estar sujeita às regras específicas descritas no produto.

10.5. Veículos

Veículos adquiridos através da Loja podem estar sujeitos a regras específicas relativas a duração, Wipes, disponibilidade, garagem, balanceamento e características técnicas. Essas condições deverão ser consultadas na página do produto.

10.6. Balanceamento de veículos

As características de um veículo podem ser ajustadas posteriormente para balanceamento, segurança ou compatibilidade com atualizações do Servidor.

11. REVISÃO DE SANÇÕES

11.1.

O Utilizador pode solicitar revisão de uma sanção através dos canais oficiais de suporte do EspinhoRP.

11.2.

Salvo indicação diferente nas regras do servidor, recomenda-se que pedidos de revisão de banimento sejam apresentados no prazo máximo de 15 dias após a aplicação da sanção.

11.3.

O pedido deverá conter informação suficiente para identificar o jogador, a sanção, o motivo da contestação e eventuais provas relevantes.

11.4.

Pedidos abusivos, spam ou tentativas de manipulação da equipa poderão ser encerrados sem nova análise.

12. CÓDIGO DE CONDUTA

Ao utilizar os Serviços, o Utilizador compromete-se a respeitar os restantes membros da comunidade e a não adotar comportamentos prejudiciais. É expressamente proibido:

a) Cheats e exploração

Utilizar cheats, hacks, exploits, glitches, scripts ou métodos não autorizados para obter vantagem indevida.

b) Fraude

Tentar enganar Utilizadores, membros da equipa, sistemas de pagamento ou mecanismos do Servidor.

c) Phishing e engenharia social

Tentar obter credenciais, dados privados ou acesso a contas através de fraude, manipulação ou falsificação.

d) Doxing

Publicar, ameaçar publicar ou utilizar informações pessoais de outra pessoa sem autorização para intimidar, prejudicar ou assediar.

e) Assédio e ameaças

Adotar comportamentos abusivos, intimidatórios, persecutórios ou ameaçadores contra outros Utilizadores ou membros da equipa.

f) Discriminação e discurso de ódio

Promover ataques, hostilidade ou discriminação contra indivíduos ou grupos com base em características protegidas pela legislação aplicável.

g) Conteúdo sexual impróprio

Partilhar conteúdo sexual explícito ou dirigir comportamentos sexualizados não solicitados a outros Utilizadores. Qualquer conteúdo sexual envolvendo menores é estritamente proibido.

h) Conteúdo ilegal

Utilizar os Serviços para promover, organizar ou realizar atividades que violem a legislação aplicável.

i) Spam e publicidade não autorizada

Utilizar os canais da comunidade de forma repetitiva ou abusiva ou promover outros serviços, comunidades ou produtos sem autorização.

j) Griefing e perturbação deliberada

Prejudicar deliberadamente e de forma repetida a experiência de outros jogadores fora das situações permitidas pelas regras de roleplay.

k) Stream sniping e metagaming

Utilizar transmissões, streams ou informação obtida fora do jogo para obter vantagem indevida quando tal viole as regras do Servidor.

l) Abuso da equipa

Falsificar provas, manipular tickets, ameaçar staff ou tentar utilizar compras na Loja como forma de pressionar decisões administrativas.

13. REGRAS DO SERVIDOR

13.1.

As regras oficiais do EspinhoRP fazem parte das condições de utilização dos Serviços.

13.2.

O Utilizador é responsável por conhecer as regras aplicáveis antes de participar no Servidor.

13.3.

Quando exista conflito entre uma vantagem adquirida na Loja e uma regra necessária à integridade do Servidor, a aquisição do produto não dá ao Utilizador autorização para violar essa regra.

14. SERVIÇOS E PLATAFORMAS DE TERCEIROS

14.1.

O EspinhoRP utiliza serviços disponibilizados por terceiros, incluindo FiveM/Cfx.re, Tebex e Discord.

14.2.

A utilização dessas plataformas pode estar sujeita aos respetivos termos, políticas e regras.

14.3.

O EspinhoRP não controla indisponibilidades, alterações ou decisões tomadas diretamente por essas plataformas.

14.4.

A Loja e os produtos nela disponibilizados devem respeitar as regras de monetização aplicáveis ao FiveM e às condições impostas pelo Tebex.

15. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

15.1.

Na máxima extensão permitida pela legislação aplicável, o EspinhoRP não será responsável por perdas resultantes exclusivamente de utilização não autorizada da conta causada por negligência do Utilizador, partilha voluntária de credenciais, software malicioso instalado pelo Utilizador, serviços de terceiros fora do controlo do EspinhoRP ou utilização dos Serviços em violação destes Termos.

15.2.

Nada nestes Termos exclui ou limita responsabilidade quando essa exclusão ou limitação seja proibida por lei.

16. ALTERAÇÃO DESTES TERMOS

16.1.

O EspinhoRP poderá atualizar estes Termos devido a alterações legais, alterações do Tebex ou FiveM, novos produtos ou funcionalidades, alterações operacionais, necessidades de segurança ou evolução do Servidor.

16.2.

Alterações relevantes poderão ser anunciadas através dos canais oficiais.

16.3.

A utilização continuada dos Serviços após a entrada em vigor de uma nova versão significa que o Utilizador ficará sujeito às condições então aplicáveis, sem prejuízo dos direitos que não possam ser alterados retroativamente.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1.

Ao concluir uma compra, o Utilizador confirma que teve oportunidade de consultar a descrição do produto, forneceu as informações necessárias para a entrega, aceita as condições específicas do produto e continua obrigado a cumprir as regras do EspinhoRP.

17.2.

A compra de qualquer Benefício Digital não concede estatuto administrativo, imunidade disciplinar, influência sobre decisões de staff, direito de exigir alterações ao Servidor ou tratamento preferencial fora dos benefícios expressamente adquiridos.

17.3.

Caso uma disposição destes Termos seja considerada inválida ou inaplicável, as restantes disposições mantêm-se em vigor na medida permitida por lei.

17.4.

Nenhuma disposição destes Termos pretende afastar direitos obrigatórios conferidos ao consumidor pela legislação aplicável.

18. CONTACTO E SUPORTE

Questões relacionadas com compras, entrega de benefícios, problemas com produtos, VIPs, KM de Prioridade, veículos, sanções ou estes Termos podem ser apresentadas através dos canais oficiais do EspinhoRP.

Discord	https://discord.gg/h36cNKQaBh
Website	https://espinhorp.com
E-mail	administracao@espinhorp.com

Para assuntos relacionados especificamente com pagamentos, cobranças, reembolsos ou métodos de pagamento, poderão igualmente aplicar-se os canais de suporte indicados pelo Tebex no checkout ou no recibo da transação.

19. ACEITAÇÃO

Ao utilizar os Serviços do EspinhoRP ou concluir uma compra através da Loja, o Utilizador declara que leu e compreendeu estes Termos e aceita ficar sujeito às disposições aplicáveis.

ESPINHORP - VIVE ESPINHO. CRIA A TUA HISTÓRIA.